

조문별 개정이유서

◆ (대상) 국립환경과학원 생명윤리위원회 규정

◆ (내용) 전부개정안 조문별 주요 개정내용 및 이유

1. 제1장 총론 (안 제1조~제3조)

가. 개정 이유

- 법령에서 신설·개정된 사항과 누락사항을 보완, 정의의 보완 및 규정 적용 범위 수정

나. 개정 내용

제1조 변경없음

제2조 정의 보완: 인간대상연구 정의 중 연구의 종류 등 예시를 추가하고 과학원의 기관위원회 유형에 해당하지 않는 내용 삭제

(추가) 가. 사람을 대상으로 물리적으로 개입하는 연구

나. 의사소통, 대인 접촉 등의 상호작용을 통하여 수행하는 연구

다. 개인을 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구

(삭제) 개인식별정보 중 배아 부분 삭제

제3조 적용범위 보완: 과학원 소속 연구자가 연구책임자인 경우와
과학원장이 심의가 필요하다고 판단하는 연구에 적용

(보완) 연구의 적용범위 구분

1. 과학원 소속 연구자가 연구책임자로 수행하는 연구
2. 기타 국립환경과학원장(이하 “과학원장”이라 한다)이 심의가 필요하다고 판단하는 연구

다. 심의과정에서 논의된 주요내용

- 제2항(적용범위)의 ‘타기관에서 심의받은 경우 법 시행규칙 제11조에 따른다’로 문구추가

⇒ (불수용) 규정 제4조제3항에 내용이 포함됨, 제시된 예외규정이
심의절차에만 국한되어 적용범위에 맞지않음

라. 입법효과

- 명확한 용어정의 및 적용범위로 해석 및 적용상의 분쟁 방지

마. 그 밖의 참고사항

- 취약한 연구대상자 및 취약한 환경에 있는 시험대상자

참고

취약한 연구대상자 및 취약한 환경에 있는 시험대상자

○ 취약한 연구대상자(생명윤리법): 연구에 참여하는 과정에서 자신의 이익을 온전히 보호할 수 없는 개인이나 그룹

■ 대상자의 고유속성, 심리적, 물리적 상황, 해당 연구자와의 관계 등으로 인해 자발적 연구참여 결정에 부당한 영향을 받을 가능성이 높은 사람

※ 충분한 정보가 주어져도 해당정보의 판단에 문제가 있거나, 강압이나 부당한 영향을 받아 자율적 의사를 결정 할 수 없어 적절한 참여동의가 어려울 수 있음

→ 다른 연구대상자들과 동일한 환경에 노출되더라도 더 높은 위험에 처하거나 더 많은 부담을 받을 수 있어 특별한 보호가 필요

○ 취약한 환경에 있는 시험대상자(의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표4) 2. 더.): 일반적으로 아동, 죄수, 임산부, 정신장애인, 경제적·교육적 약자 등이 해당

예1) 임상시험 참여와 관련한 이익에 대한 기대 또는 참여를 거부하는 경우, 조직 위계상 상급자로부터 받게 될 불이익에 대한 우려가 자발적인 참여결정에 영향을 줄 가능성이 있는 대상자(의과대학 등의 학생 및 의료기관 연구소의 근무자, 제약회사의 직원 군인)

예2) 불치병에 걸린사람, 의약품안전규칙 제27조의 집단시설에 수용된 사람, 실업자, 빈곤자, 응급상황에 처한 환자, 소수인종, 부랑인, 노숙자, 난민, 미성년자 및 자유의사에 따른 동의를 할 수 없는 대상자

2. 제2장 위원회의 구성·운영 (안 제4조~제8조)

가. 개정 이유

- 국가생명윤리정책원의 ‘기관생명윤리위원회 평가·인증’ 관련 지적사항 수정
- 중목조문 및 반복문구를 삭제하고 유사항목을 통합

나. 개정 내용

제4조 위원회의 설치 및 기능: 설치·기능 조문을 통합, 심의예시 항목으로 「개인정보보호법」에 따른 가명정보 등 추가

(추가) 5. 「개인정보 보호법」에 다른 가명정보 처리의 적정성, 가명정보 활용, 가명정보 제공 여부 및 방법 등
6. 그 밖에 생명윤리 및 안전에 관한 사항

제5조 위원구성:

- 개인정보 보호 업무 전문가로서 관련 연구 경험이 풍부한자 1명 이상을 포함하는 내용 및 위원 위촉서식 추가
- 정책원 평가 시 전문위원회 및 소위원회의 운영 관련 내용의 삭제를 권고 하였으나 추후 활용 등 고려하여 원안 유지

(추가) 3. 개인정보 보호 업무 전문가로서 관련 연구 분야의 데이터를 활용한 연구 경험이 풍부한 사람 1명 이상

제6조 회의개최 시기: 정기회의 상·하반기 각 1회 개최로 정함

(추가) 1. 정기회의: 전체 회의로서 상·하반기 각 1회 대면 회의 개최를 원칙으로 하되, 불가피하게 비대면으로 진행하는 경우 위원 간 논의가 가능한 방식으로 개최한다(안전이 없는 경우 개최하지 않을 수 있음).

제7조 위원장의 권한: 심의안건과 이해갈등 관계가 있는 위원을 해당 심의에서 제외

(보완) ③ 위원장은 심의안건과 이해갈등 관계가 있는 위원을 해당 심의에서 제외하여야 한다.

제8조 위원의 직무: 생명윤리 관련교육 이수결과 사무국에 제출(연1회)

(추가) ⑤ 신규위원은 생명윤리 또는 위원회와 관련된 교육이수 후 위원회의 심의에 참여할 수 있으며, 위원으로 임명 또는 위촉 후 6개월 내에 관련된 교육의 이수 기록을 사무국에 제출하여야 한다. 단, 해당 날짜를 기준으로 최근 1년 이내의 관련된 교육이수 기록으로 대체하여 제출할 수 있다.

⑥ 기존위원은 생명윤리 또는 위원회와 관련된 교육을 연 1회 이수하고 그 결과를 사무국에 제출하여야 한다.

다. 심의과정에서 논의된 주요내용

- 제5조(위원회의 구성) 제2항 중 위원 및 위원장의 위촉 관련, 위원장을 원장이 임명하는 경우 위원회의 독립성 침해 우려
⇒ (수용) 위원중에 호선하는 것으로 원안 유지
- 심의안건과 이해갈등 관계가 있는 위원을 해당심의에서 ‘제외할 수 있다’로 표현하는 경우 제외하지 않을 수 있는 의미가 포함되므로 명확하게 수정
⇒ (수용) 이해 갈등 관계가 있는 위원의 심의 참여여부 부분을 ‘제외하여야 한다’로 정확한 문구를 사용하여 수정

라. 입법효과

- 심의위원의 구성을 확장하고, 심의개최 시기와 심의에 참여 가능한 위원의 범위를 명확히 하여 혼란을 방지

마. 그 밖의 참고사항

- 보건의료데이터 활용 가이드라인

참고

보건의료데이터 활용 가이드라인

- 목적: 개정된 「개인정보보호법」 시행('20.8.5)에 따라 가명정보 활용에 대한 법적 근거 마련(보건의료 분야의 개인정보 가명처리 및 가명정보처리)

※ (관련규정) 생명윤리법 시행규칙 제13조제1항

- 고려사항: 「개인정보보호법」 등에서 구체적으로 정하지 않은 가명 처리, 가명정보의 처리 및 결합활용 등에 있어 보건의료 데이터의 특수성 고려하고 자료오남용 방지

→ 본규정의 적용: 인간대상연구 및 인체유래물대상연구의 가명 처리와 관련하여 데이터 심의위원회 등 운영 시 내용 참고

보건의료데이터 활용 가이드라인 2022. 12.  보건복지부  개인정보보호위원회	☞ 「데이터 심의위원회」(이하 “심의위원회”)의 설치·운영 - (기능) 가명정보 처리 목적의 적합성, 가명처리 적정성 검토, 기관 내 가명정보 활용, 기관 외부로 가명정보 제공 여부 및 방법 등을 심의 - (구성) 다음과 같은 위원을 포함하여 5인 이상으로 구성해야 함. ▶ 보건의료데이터를 이용한 연구 경험이 풍부한 자 ▶ 개인정보보호 업무 경력과 전문성을 갖춘 자 (외부위원 1명 이상 포함) ▶ 정보주체 또는 그 관점에서 이익을 대변할 수 있는 자 (외부위원 1명 이상 포함) • 개인정보처리자는 필요시 심의위원회 구성에 필요한 외부위원 명단을 한국보건의료정보원 데이터기획부로 요청하여 제공 받을 수 있음 - (심의업무 위탁) 데이터심의위원회 심의업무를 내부 위원회(IRB 등) 또는 외부기관에 위탁할 수 있으며, 그 경우에도 위의 구성 원칙을 준수해야 함 - (기록보존) 심의위원회 논의 내용에 대하여 회의록을 작성하고 비치·보존하는 것을 권장함 - (정보공개) 개인정보처리자는 심의위원회의 운영에 관한 사항*을 홈페이지 등 공개적인 방법으로 공개할 것을 권장함 • 운영규정, 심의 안전 목록, 심의 결과 등
보건의료데이터 활용 가이드라인	데이터심의위원회

3. 제3장 연구심의 및 연구대상자 보호(안 제9조~제16조)

가. 개정 이유

- 법령에서 신설·개정된 사항과 누락사항의 보완
- 국가생명윤리정책원의 ‘기관생명윤리위원회 평가·인증’ 관련 지적사항 수정

나. 개정 내용

제9조 심의방법 규정: 정규심의와 신속심의의 의결방법 명시

- (추가) 1. 정규심의: 회의 참석위원의 의결로 심의
2. 신속심의: 위원장이 위원 일부에게 심의권한을 위임하여, 절차를 간소화하는 심의(책임심의위원 2명으로 심의)

제10조 심의면제 방법:

- 심의의 면제는 사무국장이 지정한 위원이 확인하고 대상여부가 모호한 경우 신속심의
- 심의면제 절차안내 및 관련서식의 추가

(추가) ④ 심의면제를 신청하려는 연구책임자는 면제신청서(별지 제2호, 제3호서식)를 사무국으로 제출하고, 사무국은 사무국장이 지정한 위원이 내용을 확인한 후 면제확인서(별지 제4호)로 통보하여야 한다.

제11조 심의의 절차 보완:

- 심의절차 안내 및 관련 서식(연구책임자 제출서류 등) 추가
- 접수된 안건의 처리와 관련한 일정을 추가, 심의 처리(2개월), 통보(7일), 이의신청 기한(15일)

(추가) ⑥ 사무국은 접수된 안전에 대해 접수일을 기준으로 2개월 이내에 심의를 받을 수 있도록 하고, 심의결과는 심의일을 기준으로 7일 이내에 연구책임자에게 별지 제10호 서식으로 통보하여야 한다. 단, 특별한 사유로 기간을 지키지 못하는 경우 그 사유를 연구책임자에게 알려야 한다.

⑦ 연구책임자는 결과통보를 받은 날로부터 15일 이내에 이의신청을 할 수 있다.

제12조 연구의 중지 관련 보완: 연구의 중지명령 및 승인의 취소와 관련한 사유를 추가하고 절차 보완

(추가) ① 위원회는 다음 각 호와 같은 사유가 발생한 경우, 연구의 중지를 명령하거나 승인을 취소할 수 있다.

1호~6호 생략

② 제1항에 따른 사항은 정규심의를 통해 결정되어야 한다. 다만, 연구대상자등의 보호를 위해 긴급한 조치가 필요한 경우에는 사전 조치 후 보고할 수 있다.

③ 위원회는 승인된 연구에 대해 승인 취소 또는 연구의 종료 등의 조치를 취하는 경우 결정이유를 명시하여 연구책임자, 과학원장 등 관련자에 통보하여야 한다.

제13조 연구책임자의 책무 추가: 연구책임자의 생명윤리 교육이수 안내 및 연구 종료보고 내용 추가

(추가) ② 연구책임자는 생명윤리 또는 위원회와 관련된 교육을 연 1회 이수 하고 그 결과를 사무국에 제출하여야 한다.

제14조 인간대상연구의 동의: 대리인의 서면동의를 받는 경우의 인용된 조문을 추가

(보완) ② 제1항에도 불구하고, 동의 능력이 없거나 불완전한 사람으로서 ‘아동복지법 제3조제1호의 아동’ 또는 ‘그밖에 대리인의 서면동의가 필요하다고 보건복지부 장관이 정하여 고시하는 사람’이 연구대상자로 참여하는 연구의 경우에는 다음 각 호에서 정한 대리인의 서면동의를 받아야 한다. 이 경우 대리인의 동의는 연구대상자의 의사에 어긋나서는 아니 된다.

제15조 인체유래물연구의 동의: 동의의 철회 시 수집되어야 하는 서면동의의 내용 보완 및 서식 추가

(추가) ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 인체유래물연구자가 인체유래물 기증자나 그의 법정대리인으로부터 받아야 하는 서면동의의 서식은 별지 제12호 서식과 같다.

제16조 대상보완: 인간대상연구 및 인체유래물연구와 연구대상 및 인체유래물 기증자의 안전대책을 마련하도록 범위수정

(보완) ① 인간대상연구자 및 인체유래물 연구자는… 연구대상자 및 인체유래물기증자 ….

다. 심의과정에서 논의된 주요내용

- 운영규정 및 표준운영지침은 기관의 자치규정으로 운영할 것을 심의의견으로 제시
⇒ (일부수용) 중요한 사항 등의 개정은 정규심의로 진행하되 그 외 위원장이 판단하는 사항은 신속심의로 진행
- 심의면제의 결정과 관련한 부분의 확인(심의면제는 심의외의 부분으로 심의 시 제외되어야 한다는 의견과, 심의면제 또한 신속심의로 회부해야 한다는 의견 제시)

⇒ (일부수용) 심의면제는 사무국의 확인 후 면제하는 것으로
작성되었던 것을 사무국장이 지정한 위원이 확인하는 것으로
수정

- 심의면제된 연구의 심의여부 결정시 위원장에게 검토요청할
것을 심의의견으로 제시

⇒ (일부수용) 위원장이 제척사유에 해당하는 경우를 고려하여
위원이 판단하는 것으로 보완

- 수정후 재심의 부분은 수정후 정규심의, 수정후 신속심의로 구
분할 것을 심의의견으로 제시

⇒ (불수용) 제9조에 따라, 보완후 재심의의 경우 정규심의의
대상으로 분류되고, 정규심의의 대상 중 신속심의 해당여부를
구분하는 내용을 제3항에서 정하고 있으므로 원안유지

라. 입법효과

- 심의의 종류와 면제대상, 절차 및 연구책임자의 책무 등을
안내하여 심의의 과정을 명확히 함

마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

4. 제4장 정보의 제공 및 공개(안 제17조~제20조)

가. 개정 이유

- 법령에서 신설·개정된 사항과 누락사항의 보완

나. 개정 내용

제17조 개인정보제공 관련 조문인용 등 보완

(보완) ① 연구자는 제14조제1항에 따라연구대상자등으로부터 개인정보를 제공하는 것에 대하여 서면동의를 받은 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다.

제18조 인체유래물등의 제공 추가: 인체유래물등의 제공 방법·절차와 관련 기록물의 작성내용·보관기간 등 명시

(신설) ① 인체유래물연구자는 제15조제1항 및 제2항에 따라 인체유래물 기증자로부터 인체유래물등을 제공하는 것에 대하여 서면동의를 받은 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 인체유래물등을 인체유래물 은행이나 다른 연구자에게 제공할 수 있다. ②~⑤ 생략

제19조 인체유래물등의 보존 및 폐기 추가: 인체유래물 등의 폐기 방법 및 관련기록물의 작성내용·보관기간 등 명시

(신설) ① 인체유래물연구자는 동의서에 정한 기간이 지난 인체유래물등을 폐기하여야 한다. 다만, 인체유래물등을 보존하는 중에 인체유래물 기증자가 보존기간의 변경이나 폐기를 요청하는 경우에는 요청에 따라야 한다. ②~③ 생략

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 인체유래물을 다른연구자에게 제공하는 경우 문구 명확히
⇒ (수용) 서면동의를 받은 경우 인체유래물 은행 또는 다른
연구자에게 제공할 수 있는 것으로 문구수정

라. 입법효과

- 개인정보, 인체유래물 제공 등과 관련한 서식등을 보완

마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

5. 제5장 기타(안 제21조~제22조)

가. 개정 이유

- 법령에서 신설·개정된 사항과 누락사항의 보완 필요

나. 개정 내용

제21조 세부운영관련 사항은 표준운영지침에 따름

(보완) ① 이 규정에 명시되지 아니한 세부운영관련 사항은 국립환경과학원
생명윤리위원회 표준운영지침에 따라야 한다.

제22조 재검토기한 추가: 개정일을 기준으로 매 3년이 되는 시점에
타당성을 검토하여 폐기·개정 등 조치

(추가) 2023년 8월1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 1일을
말한다)마다 그 타당성을 검토하여 폐지·개정 등의 조치를 하여야 한다.

다. 심의과정에서 논의된 주요내용

- 표준운영지침을 정하는 과정에 생명윤리위원회의 심의과정을 포함하는 조항을 마련하도록 심의의견제시
⇒ (불수용) 해당내용은 제9조제2항제5호(심의의 대상)에 관련 사항이 포함되므로 내용이 중복되어 추가하지 않음

라. 입법효과

- 재개정시기 등 포함

마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음